

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1824/2531

ธนาคาร กสิกร ไทย
นาย อรุณ เหลืองตระ ภู ล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 308

เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดครั้งที่ 5 ซึ่งมีผู้ให้ราคาสูงสุดถึง 2,200,000 บาทนั้น เนื่องจากเป็นความประสงค์ของจำเลยเองที่ขอให้จัดการขายไว้ และต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้พยายามขายทรัพย์สินอีกถึง 5 ครั้ง จนในที่สุดมีผู้ให้ราคาสูงสุดเพียง 2,000,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงตกลงขายให้ เช่นนี้ ถือว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้พยายามขายทรัพย์สินให้ได้ราคาสูงสุดในเวลาที่เหมาะสมแล้ว และเมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดโดยไม่สุจริตหรือมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติและข้อบังคับที่กำหนดไว้ว่าด้วยวิธีการขายทอดตลาดแต่อย่างใด จำเลยย่อมไม่มีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและประกาศขายทอดตลาดใหม่ได้อีก ข้ออ้างของจำเลยที่ว่า การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีทำให้จำเลยเสียหายและเสียเปรียบนั้น ไม่อาจยกขึ้นเป็นเหตุร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยชอบได้.

มูลกรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยชำระเงิน
2,371,499.32 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งแก่โจทก์ หากผิดนัดให้โจทก์บังคับ

จำนองเอาที่ดินจำนองตามฟ้องออกขายทอดตลาด และในการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2529 เจ้าพนักงานบังคับคดีตกลงขายแก่โจทก์ในฐานะผู้ให้ราคาสูงสุดเป็นเงิน 2,000,000 บาท

จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ชอบด้วยหลักกฎหมาย หลักปฏิบัติและหลักแห่งความยุติธรรม ทำให้จำเลยเสียหายและเสียเปรียบ ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและประกาศขายทอดตลาดใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ปรากฏว่าเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2528 มีผู้สนใจเข้าสู้ราคาปรากฏตามคำร้องของจำเลยลงวันที่ 14 เมษายน 2529 รับว่า การขายทอดตลาดในครั้งนี้มีผู้ประมูลหรือสู้ราคาถึง 2,200,000 บาท เห็นว่า เหตุที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ขายทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้ราคาสูงสุดในครั้งนั้น เพราะจำเลยแถลงขอให้งดการขายไว้เนื่องจากราคาสูงสุดที่ให้อย่างต่ำไปเช่นนี้ เห็นว่าไม่ใช่ความผิดของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติโดยมิชอบแต่ประการใด แต่เป็นความประสงค์ของจำเลยที่ขอให้งดการขายไว้ ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ยอมงดการขายให้ ปรากฏว่าได้มีการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรายนี้มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2527 และมีการเลื่อนการขายมาเกือบ 10 ครั้งแล้วแม้ว่าการขายครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2528 มีผู้ให้

ราคาสูงสุดถึง 2,200,000 บาท ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของจำเลย ซึ่งจำเลยก็ได้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการขายไว้ และต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้พยายามขายทรัพย์อีกถึง 5 ครั้ง ในที่สุดมีผู้ให้ราคาสูงสุดเพียง 2,000,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้ตกลงขายให้ เช่นนี้ ถือว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้พยายามขายทรัพย์ให้ได้ราคาสูงสุดในเวลาที่เหมาะสมแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2529 โดยไม่สุจริตหรือดำเนินการขายทอดตลาดโดยมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติและข้อบังคับที่กำหนดไว้ว่าด้วยวิธีการขายทอดตลาดแต่อย่างใด ฉะนั้น จำเลยย่อมไม่มีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและประกาศขายทอดตลาดใหม่ได้อีก ข้ออ้างของจำเลยที่ว่า การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีทำให้จำเลยเสียหายและเสียเปรียบนั้น ไม่อาจยกขึ้นเป็นเหตุร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยชอบได้

พิพากษายืน.

(สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ